

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                                    |               |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 2282/2537 | พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด |               |
|                           | โจทก์                              | โจทก์         |
|                           | โจทก์ร่วม                          | โจทก์         |
|                           | นายสมพงษ์ เชียรไทย                 | โจทก์         |
|                           | นางอริพย์ บุณนาค                   | จำเลย         |
|                           | นางอริพย์ บุณนาค จำเลย             | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณีเป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า การที่ศาลชั้นต้นสั่งตัดพยานของจำเลยแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยไม่มีพยานหลักฐานแสดงว่าธนาคารกสิกรไทย จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่ จำเลยนั้นไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 179 แผ่นที่ 2)

ระหว่างพิจารณา นายสมพงษ์เชียรไทย ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4(2)ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ภายหลังการกระทำความผิด และเป็นคุณแก่ ผู้กระทำความผิดเนื่องจากมีโทษปรับน้อยกว่ากฎหมายที่ใช้ใน ขณะกระทำความผิด การกระทำของจำเลยเป็นความผิด 2 กรรม ลงโทษ ทุกกรรมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ลงโทษจำคุกจำเลยกระทง ละ 1 ปี รวมจำคุกจำเลย 2 ปี ยกคำขอนับโทษต่อเนื่องจากศาล ยังไม่ได้พิพากษาในคดีที่ขอนับโทษต่อ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 178 แผ่นที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 179 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่าศาลชั้นต้นไม่ควรด่วนตัด พยานของจำเลย เป็นการไม่ชอบนั้น จำเลยหาได้อ้างว่าคำสั่ง งดสืบพยานของศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมายบทใด อันจะทำให้ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ฎีกาของจำเลยจึงเป็นเรื่อง ดุลพินิจของ ศาลที่สั่งงดสืบพยานจำเลย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นมี คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่าศาลชั้นต้นไม่ควรด่วนตัด พยานของจำเลย เป็นการไม่ชอบนั้น จำเลยหาได้อ้างว่าคำสั่ง งดสืบพยานของศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วย

กฎหมายบทใด อันจะทำให้ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ฎีกาของจำเลยจึงเป็นเรื่อง  
ดุลพินิจของ ศาลที่สั่งงดสืบพยานจำเลย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นมี  
คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ธวัชชัย พิทักษ์พล-มีพาศน์ โปตระนันท์-ชลอ บุญยเนตร)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |